Diário Oficial
do Município de Belém

Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Av. Nazaré, 361 – CEP- 66.000.00 - Tel.: 3075-1816
www.belem.pa.gov.br/semad – email: semaddom@gmail.com
Impressão: **SEMAD**

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação.

"O presente exemplar poderá ter caderno suplementar".

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 86.757-PMB, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Educação do Campo "Maria Clemildes", e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo art. 94, inc. VII, da Lei Orgânica do Município de Belém, para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração municipal; e

Considerando que também incumbe ao Prefeito baixar atos próprios da atividade administrativa, a teor do art. 94, inc. XX, da LOMB;

Considerando os termos do Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que trata sobre a política de educação do campo e a Política Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, que em seu art. 1º, § 1º, incisos I, e II, estabelece os conceitos de populações do campo e escola do campo, respectivamente; e

Considerando, ainda, a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Educação do Campo "Maria Clemildes", localizada na Comunidade de Caruaru, Distrito Administrativo de Mosqueiro - DAMOS, Município de Belém, Estado do Pará.

Art. 2º As antigas Unidades Pedagógicas "Mari Mari" e "Bacabeira" passam a funcionar como escolas anexas à Escola Municipal de Educação do Campo "Maria Clemildes".

Art. 3º A Escola Municipal de Educação do Campo "Maria Clemildes" deverá elaborar o seu Regimento Escolar, devidamente compatibilizado com as disposições da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e da legislação municipal atinente à matéria, bem como às normas instituídas pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Municipal de Educação.

Art. 4º As despesas com o funcionamento e manutenção da Escola Municipal do Campo "Maria Clemildes" correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Lemos, 04 de novembro de 2016.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém

DECISÃO EM RECURSO HIERÁRQUICO
PROCESSO Nº 6880/2014 – SESMA (VOLUME II) - APENSO PROCESSO Nº 4797/2014 - SESMA (VOLUME I)
RECORRENTE: SOCIBRA – PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

I – Do Relatório

Recurso hierárquico interposto pela recorrenteSOCIBRA – PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, devidamente qualificada, através de seu representante legal, contra os termos da decisão de lavra do Secretário Municipal de Saúde, que com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 1993, em seu art. 87, III, e na cláusula décima terceira dos Contratos nº 173/2013, 132/2013, 084/2013, 051/2013, 060/2013 e Notas de Empenho nº 9586/2013 e 9628/2013, que versa sobre a aplicação daspenalidades de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de 06meses, aplicada através da Portaria nº 1106, de 18/09/2014, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 12.658.

Interposto o Recurso Administrativo Hierárquico pela empresa recorrente e recebido,foi negada a reconsideração ao mesmo, nos termos da decisão do Secretário Municipal de Saúde que determinou o encaminhamento do mesmo ao Prefeito de Belém, para conhecimento e deliberação, nos termos do art. 109, I, f, §4º, da Lei Federal nº 8.666 de 1993.

II - Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificada a recorrente de todos os tramites do processo, inclusive com ampla defesa e contraditório, conforme comprovam os documentos acostados nos autos do processo.

III – DasAlegações da Recorrente

ASOCIBRA – PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, afirma em síntese o seguinte:
1) Inobservância do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, pela ausência de notificação para apresentação de defesa e da publicação da decisão administrativa antes da apresentação do recurso administrativo;
2) Que o não cumprimento dos contratos se deu pela indisponibilidade de matéria prima no mercado.

IV – Do Mérito

Em razão da situação concreta evidenciada nos autos e dos elementos probatórios cotejados no mesmo, denotam-se os seguintes aspectos fáticos e jurídicos, senão vejamos:
1) Constato a regularidade dos trabalhos apuratórios desenvolvidos pela comissão, inclusive tendo sido oportunizado à empresa SOCIBRA – PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELIapresentar defesa, oportunizando vistas ao processo, com conhecimento dos fatos e fundamentos constantes do processo administrativo, nos termos do Ofício nº 2708/2014-GABS/SESMA/PMB, fls. 168.

2)Por meio do Ofício nº 3189/2014-GABS/SESMA/PMB a empresa SOCIBRA – PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELIfoi notificada da decisão do processo administrativo e oportunizado a interposição de recurso, fls. 214, haja vista que a publicação da decisão administrativa deve ocorrer sempre antes da apresentação do recurso administrativo.

3)Ficou demonstrado que as reclamações das diversas unidades administrativas e de saúde da SESMA quanto ao não fornecimento dos medicamentos e insumos são constantes e reiteradas no tempo, provocando a inexecução do objeto dosContratos nº 173/2013, 132/2013, 084/2013, 051/2013, 060/2013 e Notas de Empenho nº 9586/2013 e 9628/2013.

4)A empresa SOCIBRA – PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI alega queo não cumprimento dos contratos se deu pela indisponibilidade de matéria prima no mercado, contudo não faz prova.

5)Que ficou constatada a inexecução parcial do objeto do Contrato nº 051/2013-SESMA/PMB, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 14/2013, Contrato nº 060/2013-SESMA/PMB, referente ao Pregão Eletrônico nº 16/2013, Contrato nº 173/2013-SESMA/PMB, referente ao Pregão Eletrônico nº 46/2013, Contrato nº 132/2013-SESMA/PMB, referente ao Pregão Eletrônico nº 47/2013, Contrato nº 084/2013-SESMA/PMB, referente ao Pregão Eletrônico nº 48/2013, assim como inexecução parcial referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2014, cujo contrato foi substituído por Nota de Empenho e inexecução total referente ao Pregão Eletrônico nº 22/2014, cujo contrato também foi substituído por Nota de Empenho, em razão da não entrega dos medicamentos informados pela Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, através dos Memorandos nº 482, 481, 484, 483, 685 e 800/2014-DRM/SESMA, nos quais os itens pendentes foram discriminados, valendo também frisar que foram recebidos os empenhos pela referida empresa, tudo segundo análise da documentação anexa ao processo.

6)Que alguns dos itens adjudicados pela empresa no Pregão nº 14/2013 e 16/2013, 46/2013, 47/2013, 48/2013, 21/2014 e 22/2014 relacionados, respectivamente, aos contratos nº 051/2013, 060/2013, 173/2013, 132/2013, 084/2013 e NE nº 6714-6715-6716-6718 e NE nº 7061-7060-7059-7058, não foram entregues, descumprindo os editais e respectivos contratos, ficando constatada a inexecução total da empresa quanto ao PE nº 22/2014 e inexecução parcial em relação aos demais instrumentos, a qual após receber as notas de empenho da Administração e notificações com prazo de 5 (cinco) dias para que os medicamentos fossem entregues, se manteve inerte, assim como não apresentou justificativa cabalmente comprovada dentro do prazo devido, não apresentando qualquer manifestação como defesa prévia mesmo tendo sido informada da possível aplicação da multa.

7)Que a inexecução dos contratos ocasionou desabastecimento nas unidades de saúde da rede pública municipal, gerando danos à população.

8)Que, diante do exposto, concluo que a decisão final do Secretário Municipal de Saúde está parcialmente correta no que tange à inexecução parcial dos citados contratos, com base no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e no art.16 do Decreto Municipal nº 47.429/05. Entretanto novos cálculos deverão ser promovidos pela SESMA para a aplicação da multa prevista nos Editais abaixo referidos:
a. PE Nº 014/2013–SESMA = Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto não entregue;
b. PE Nº 016/2013-SESMA = Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto não entregue;
c. PE Nº 021/201= Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não executada;
d. PE Nº 46/SESMA/2013 = Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não executada;
e. PE Nº 47/SESMA/2013 = Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não executada;
f. PE Nº 48/SESMA/2013 = Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não executada.